Lutz Röder

Von: Beydatsch, Beate - LDS <Beate.Beydatsch@lds.sachsen.de>
Gesendet: Montag, 17. April 2023 10:58
An: 'Lutz Röder'
Cc: Fugel, Michael - SMEKUL; Heinrich, Ursula Dr. - LDS
Betreff: AW: Fällgenehmigung Wald Lichtenwalde
Anlagen: Protokoll Begehung 11-04-23.pdf

Sehr geehrter Herr Röder,
in der Anlage erhalten Sie wie gewünscht das Protokoll der Begehung. Auf die Erhebung von Auslagen nach UIG wird aufgrund des geringen Aufwandes verzichtet.

Anmerkung: Herr Jungbeck handelt eigenverantwortlich aufgrund Gefahr in Verzug, eine Genehmigung wurde am 11.04.2023 nicht erteilt. Es wurden bei diesem Termin lediglich die Voraussetzungen für ein Handeln bei Gefahr in Verzug forstfachlich in Augenschein genommen.

Mit freundlichen Grüßen

Beate Beydatsch
Referatsleiterin Naturschutz, Landschaftspflege

LANDESDIREKTION SACHSEN
Referat 45 | Naturschutz, Landschaftspflege

Stauffenbergallee 2 I 01099 Dresden I
Tel.: +49 351 825-4500

Beate.Beydatsch@lds.sachsen.de | www.lds.sachsen.de/
Informationen zum Zugang für verschlüsselte / signierte E-Mails / elektronische Dokumente sowie elektronische Zugangswege finden Sie unter www.lds.sachsen.de/kontakt.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.lds.sachsen.de/datenschutz.

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob diese E-Mail wirklich ausgedruckt werden muss.

MACH WAS WICHTIGES
Arbeiten im Öffentlichen Dienst Sachsen
SACHSEN KREMPELT DIE #ÄRMELHOCH
FÜR DIE CORONA-SCHUTZIMPFUNG

Von: Lutz Röder <roeder@nabu-sachsen.de>
Gesendet: Montag, 17. April 2023 10:26
An: Beydatsch, Beate - LDS <Beate.Beydatsch@lds.sachsen.de>
Betreff: Fällgenehmigung Wald Lichtenwalde

Sehr geehrte Frau Beydatsch,

ich bitte Sie uns kurzfristig (bitte noch heute) das Protokoll der Vorortbegehung in Lichtenwalde vom 11.04.23 und die danach erfolgte Genehmigung für Waldeigentümer Jungbeck für die Baumfällungen in der letzten Woche und evtl. noch diese Woche geplante Fällarbeiten im FFH-Gebiet „Zschopautal" und im NSG „Zschopauhänge bei Lichtenwalde" zu senden. Auf der Grundlage des Umweltinformationsgesetzes benötigen wir dringend diese Unterlagen um evtl. nicht genehmigte bzw. unverhältnismäßige Eingriffe während der Brutzeit in die o. g. Schutzgebiete noch zu verhindern. (Gefahr in Verzug!)

Mit freundlichen Grüßen

Termin am 11.04.2023 zu Fällarbeiten in Lichtenwalde zwecks Gefahrenbeseitigung

Teilnehmer:

- Herr Seifert , UNB Mittelsachsen
- Herr Helbig, UFB Mittelsachsen
- Herr Jungbeck, Waldbesitzer
- Herr Schmidt, SBS als obere Forstbehörde
- Herr Lichtenstein, Revierleiter Forstbezirk Chemnitz
- Herr Ranft, Leiter Forstbezirk Chemnitz
- Frau Wiesen, R 45 LDS
- Frau Beydatsch, R 45 LDS

Es wurden von 9:00 Uhr bis ca. 12:15 Uhr der Hangwald Kaulhübel sowie der auf der anderen Seite des Tales gelegene Schlosshang begangen und folgende Feststellungen gemacht:

- Der Wald ist hochgradig geschädigt, vor allem Buchen sind teilweise abgestorben, teilweise stark geschwächt, oft innen hohl; diese Bäume finden sich am ganzen Hang verteilt, d.h. oberhalb der Straße als auch oberhalb von Häusern.
- In der Vergangenheit sind bereits wiederholt Bäume auf die Straße gestürzt und mussten von der Feuerwehr beräumt werden.
- Die betreffenden Bäume sind auf dem Kaulhübel überwiegend konkret gekennzeichnet, im Bereich des Schlosshanges nicht.
- Seitens der Vertreter des SBS als auch der UFB wird dargelegt bzw. die Aussage des Waldbesitzers bestätigt, dass diese Bäume jederzeit auf die darunterliegende Straße bzw. Häuser fallen können. Dies betrifft eine Fläche von etwa 2-3 Baumlängen neben der Straße beim Kaulhübel aufgrund der Steilheit des Geländes.
- Auf dem Bergrücken des Kaulhübels wurde bereits eine Gasse für die Forstfahrzeuge geschlagen. Diese Arbeiten wurden dann durch die LDS gestoppt. Die Gasse führt zu einer erhöhten Gefahr durch Windbruch am Hang.
- Im weiteren Fortgang der Arbeiten soll die Gasse genutzt werden, um von dort aus die Forstmaschine den Berg hinab zu den geschädigten Bäumen sozusagen abzuseilen, oben werden sie von Baggern gesichert. Die Forstmaschinen werden sich auf einer Breite von ca. 4 m nach unten durcharbeiten und neben den geschädigten auch gesunde Bäume im Arbeitsbereich entfernen müssen. Da rechts und links außerhalb dieser Rückgassen nur eingeschränkt geschädigte Bäume entfernt werden können (aufgrund der Kippgefahr für die Forstmaschine), werden eine Vielzahl von Rückegassen entstehen, um alle geschädigten Bäume entfernen zu können. Geschädigte Bäume meint dabei solche, von denen eine unmittelbare Gefahr für darunterliegende Schutzobjekte ausgeht. Es werden so etwa 85-90 % der Bäume auf dem Kaulhübel entfernt werden müssen.
- Zu der Technologie werden seitens der beteiligten Forstfachleute keine Alternativen gesehen. Aus Arbeitsschutzgründen ist die Arbeit an den geschädigten Bäumen zu gefährlich, da ein Herunterstürzen von Ästen oder ein unkontrolliertes Zusammenbrechen bei Arbeiten am Baum nicht ausgeschlossen ist. Eine motormanuelle Fällung scheidet daher aus. Die Alternative, unter Verwendung eines Helikopters eine Einzelstammentnahme durchzuführen, lässt sich auch nicht umsetzen, da auch in diesem Fall der Fällschnitt manuell durchgeführt werden müsste. Auch eine Einzelsprengung ist wegen der unkontrollierbaren Folgen für darunterliegende Schutzobjekte keine Alternative. Herr Jungbeck hat bei der Begehung weiterhin ausgeführt, er habe weitere Firmen hinsichtlich einer geeigneten Technologie angefragt, die jedoch unter Hinweis auf die erhöhte Bruchgefahr kein Angebot abgeben wollten.

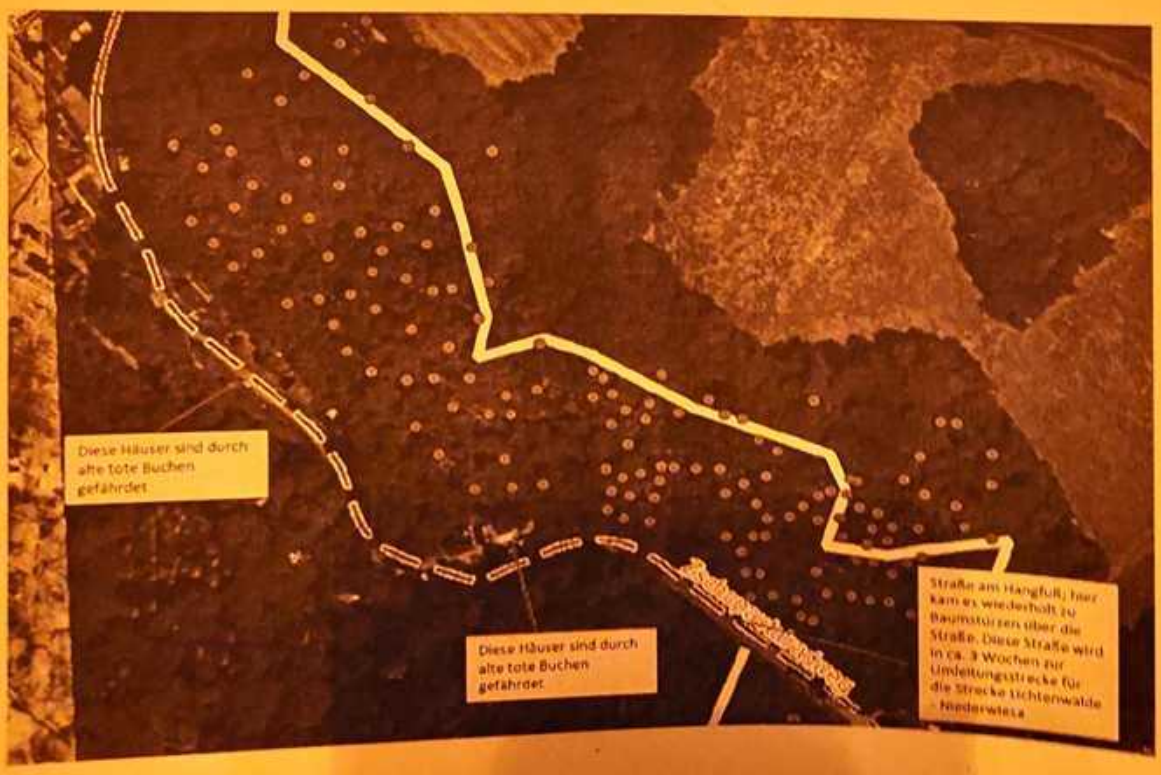
- Am Schlosshang sind die meisten der geschädigten Bäume per Harvester von der Straße aus zu erreichen, mit Ausnahme der Fällung von einigen Fichten, die außerhalb der Reichweite des Harvesters am Hang stehen. Ein flächiger Eingriff in die Bestände wie am Kaulhübel ist nicht erforderlich.
- Nach Aussage von Herrn Jungbeck war es ihm nicht möglich, eine Umweltbaubegleitung für die Maßnahmen zu verpflichten. Er hat 8 Firmen kontaktiert, aber wohl auch aufgrund des öffentlichen Interesses Absagen erhalten.
- Eine konkrete Protokollierung der Maßnahmen wird durch Herrn Jungbeck bzw. seinen Vertreter erfolgen, ebenso wie das Absuchen nach potentiellen Lebensstätten bzw. Höhlen nach der Fällung. Die Technologie des Harvesters erlaubt es Hochstubben zu belassen – diese sind, wo dies möglich ist, herzustellen.

Ergebnis: Die zeitnahe Bearbeitung des Kaulhübels als auch teilweise des Schlossberges in der beschriebenen Art und Weise ist zur Abwendung von unmittelbaren Gefahren für Leib und Leben der Bewohner und Verkehrsteilnehmer erforderlich und in der beschriebenen Art und Weise alternativlos. Die Maßnahmen sind auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Über Maßnahmen zur Wiederherstellung/Entwicklung der Lebensraumtypen wird im Fortgang entschieden. Herr Jungbeck hat hier Bereitschaft zur Durchführung signalisiert und um fachliche Beratung gebeten.

Die Begehung hat sich auf die Maßnahmen zur Abwehr von unmittelbaren Gefahren beschränkt. Weitere beantragte und beabsichtigte Maßnahmen bleiben vorerst gestoppt und werden durch Änderung des Bescheides der UNB entschieden, die sich mit LDS abstimmt.

Von den Teilnehmern geprüft und bestätigt , gez. Beydatsch

Karte Übersicht Kaulhübel (oberhalb grüner Linie) und Schlosshang (unterhalb grüner Linie)

Grüne Linie – Straße

Gelbe Linie – oberhalb des Hanges bereits angelegte Gasse für Forstmaschinen